Repertorio n. 41.996 Raccolta n. 23.470

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatrenta, il giorno nove del mese di luglio.

In Verona, nel mio studio in via Leoni n. 6.

Davanti a me dottor **BERNARDO OTTELLI**, notaio in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Verona, Vicenza, Belluno, Bolzano, Rovereto e Trento, sono comparsi:

— **ZAMPATTI FIORELLO**, nato a Verona il tre novembre millenovecentocinquantanove, codice fiscale ZMPFLL59S03L781F, residente in Verona, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di amministratore unico, e come tale legale rappresentante, della società **«ONIGO OSPITALITÀ S.P.A.»**, con sede in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, capitale sociale euro 95.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 04074802341, a ciò autorizzato dallo statuto sociale (di seguito la «**parte venditrice**»);

— **FAGGIONATO LORIS**, nato a Verona il cinque ottobre millenovecentosettantuno, codice fiscale FGGLRS71R05L781Q, residente in Verona, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di amministratore unico, e come tale legale rappresentante, della società **«ONIGO IMMOBILIARE S.R.L.»**, con sede in Verona, via Torbido n. 12, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 04122502356, a ciò autorizzato dallo statuto sociale (di seguito la «**parte acquirente**»).

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.

I comparenti mi dichiarano che entrambe le società rappresentate sono **soggette all'attività di direzione e coordinamento di «ONIGO HOLDING S.R.L.»**, con sede in Verona, codice fiscale 02983102886, e che l'iscrizione di cui all'articolo 2497-bis del codice civile è stata eseguita.

PREMESSO CHE

(a) la parte venditrice è proprietaria del complesso immobiliare denominato «Corte di Onigo», sito in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, composto dai corpi di fabbrica A, B e C, dalle aree pertinenziali e dal parcheggio interrato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Verona al foglio 118, particella 407, subalterni 1, 2, 3 e 4, categoria D/2;

(b) la parte venditrice intende cedere il complesso immobiliare alla parte acquirente, conservando la gestione dell'attività alberghiera che vi è esercitata in forza di separato contratto di locazione di ramo d'azienda che le parti dichiarano di aver stipulato in data odierna;

(c) la parte acquirente ha fatto redigere la perizia di stima di seguito richiamata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Trasferimento)

La parte venditrice vende e trasferisce alla parte acquirente, che accetta e acquista, la piena proprietà del complesso immobiliare descritto in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva.

Articolo 2

(Prezzo)

Il prezzo della compravendita è convenuto in **euro 3.690.000,00** (tremilioniseicentonovantamila/00).

Le parti dichiarano che il valore del complesso immobiliare è stato stimato in **euro 5.150.000,00** dalla perizia dell'ingegner Loredana Stiffi del 24 giugno 2030, **commissionata dalla parte acquirente** e che si allega al presente atto sotto la lettera «A». Le parti dichiarano che il prezzo convenuto tiene conto della sussistenza del contratto di locazione di ramo d'azienda di cui alla premessa (b) e della conseguente indisponibilità materiale del bene, e rinunciano reciprocamente a ogni azione fondata sulla differenza fra prezzo e stima.

Articolo 3

(Modalità di pagamento del prezzo)

Il prezzo è corrisposto come segue:

a) quanto a **euro 940.000,00**, mediante bonifico bancario eseguito in data odierna, di cui la parte venditrice rilascia quietanza;

b) quanto a **euro 2.050.000,00**, mediante **compensazione** con il debito di pari importo che la parte venditrice ha verso «ONIGO HOLDING S.R.L.» per finanziamento soci erogato il 12 marzo 2027, debito che la parte acquirente si accolla con il consenso della creditrice, prestato con atto separato in data odierna e

allegato sotto la lettera «B»; la parte venditrice dichiara di essere liberata dal debito e nulla più avere a pretendere sotto tale profilo;

c) quanto ai residui **euro 700.000,00**, mediante **pagamento dilazionato** che la parte acquirente si obbliga a eseguire in unica soluzione entro il **31 dicembre 2031**, senza interessi, con bonifico bancario sul conto che sarà indicato dalla parte venditrice; il credito così dilazionato non è assistito da garanzia.

Articolo 4

(Garanzie e dichiarazioni della parte venditrice)

La parte venditrice garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità del complesso immobiliare e dichiara che il medesimo è libero da ipoteche, trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, come risulta dalla relazione notarile preliminare acquisita agli atti.

La parte venditrice dichiara che non sussistono contenziosi in corso relativi al complesso immobiliare.

Articolo 5

(Consegna e possesso)

Il possesso del complesso immobiliare si intende trasferito alla data odierna, con decorrenza dalla medesima data degli oneri e dei tributi.

Articolo 6

(Conformità urbanistica e catastale)

La parte venditrice dichiara che il complesso immobiliare è stato edificato in forza della concessione edilizia n. 3114 del 1968 e successivi titoli, e che i dati catastali e le planimetrie depositate sono conformi allo stato di fatto.

Articolo 7

(Spese e regime fiscale)

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente. Le parti chiedono l'applicazione delle imposte nella misura di legge.

Articolo 8

(Trascrizione)

Le parti autorizzano me notaio a eseguire ogni formalità di trascrizione e di intestazione catastale.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, è stato da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale in mia presenza alle ore dodici e minuti quaranta.

Consta di quattro fogli e undici pagine.

Fiorello Zampatti — firmato digitalmente
Loris Faggionato — firmato digitalmente

dott. Bernardo Ottelli, notaio
firmato digitalmente

Annotazione di trascrizione. Atto trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Verona — Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, il 24 luglio 2030 al registro particolare n. 9.118, registro generale n. 12.744.